

1502375-25.2022.8.26.0196

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2144502/2022 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 18825673 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2144502 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VICTOR RICHARD DA SILVA

Em 18/08/2022 às 14:00h , nesta cidade e Comarca de Franca, em razão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, Jd. Dr. Antonio Petraglia, Franca - 14402-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo nº:

1502375-25.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2144502/2022 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 18825673 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2144502 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VICTOR RICHARD DA SILVA

Em 18/08/2022 às 14:00h , nesta cidade e Comarca de Franca, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, regularmente conectado à sala virtual, foi aberto o presente ato, com as formalidades legais, observando-se no lobby da sala virtual, a conexão do MM Juiz de Direito, Dr. Luciano Franchi Lemes, DD. Promotor de Justiça, Defensor Público e o(a) autor(a) dos fatos VICTOR RICHARD DA SILVA.

Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao início da audiência virtual, tendo o Dr. Promotor de Justiça feito a proposta de aplicação imediata da pena, para os fins do art. 76 da lei 9099/95, cc. art. 28, incs. I, II e III e art. 48, § 5º da lei 11343/2006, sendo que tal proposta corresponde a ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (art. 28, inc. I da lei 11.343/2006), tendo o(a)(s) autor(a)(es) do fato, devidamente acompanhado(a)(s) de defensor(a), dito que ACEITAVA A PROPOSTA de aplicação da precitada pena, que consiste na ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS NOCIVOS DO USO DE DROGAS, COM PREJUÍZOS À SAÚDE E RISCOS SOCIAIS, ficando, PORTANTO, ora advertido o(a) réu(ré) das consequências negativas do uso de

entorpecentes, sobretudo, repise-se, de que tais substâncias são nocivas à saúde, podendo causar dependência física e psíquica. Pelo autor do fato foi dito que aceitava a ADVERTÊNCIA, ciente de suas consequências negativas físicas e psíquicas.

A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

Vistos: Nos termos do art. 76, par. 4º, da Lei 9099/95 e considerando que houve aceitação da proposta, por parte do(a)(s) autor(es) do fato e do(s) defensor(a)(es) que o(a)(s) ora representa(m), ACOELHO a PROPOSTA de aplicação da predita pena, cuja aplicação ora determino. Isto não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 anos e também não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para fins de obtenção de novo benefício previsto no art. 76, da citada lei e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. O(a)(s) ré(u)(s) já sai(em) ADVERTIDO(A)(S), nos termos do art. 28, I, da citada lei, oportunamente, certifique-se ocorrência do trânsito em julgado desta e tornem conclusos para extinção da punibilidade. P.R.C. Havendo apreensão de entorpecente nos autos, determino sua incineração. Oficie-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Marco Antônio Carvalho, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA